

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1141/2532 พระภิกษุสมศักดิ์ ชื่นใจดี โจทก์
นายประกิต วิจารณ์วัตร กับพวก จำเลย
บริษัทเวิลด์แก๊ส จำกัด จำกัดที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 204)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระ
เงินจำนวน 220,124 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบในเงินดังกล่าวจำนวน 100,000 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 192,196)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 191)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3
และจำเลยที่ 4 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน
ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 173แผ่นที่ 2,179,182)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้อง
รับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี
ครึ่ง มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้อง
รับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี
ครึ่ง มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>